

인천항만공사 감사위원회

개선 요구

제 목 기부금 지원 사업의 선정 및 실적보고에 관한 사항

소 관 부 서 ○ ○ ○ ○ ○ 실

내 용

1. 업무 개요

인천항만공사(이하 ‘公社’라 함)는 공기업으로서 사회적 책임을 강화하기 위하여 매년 사회공헌 활동을 추진 중에 있다.

○ ○ ○ ○ ○ 실은 「직제규정 시행세칙」에 따라 사회공헌업무를 담당하고 있으며, 사회공헌업무를 일환으로 지역사회 취약계층(소외계층, 사회복지시설 등) 및 지역 행사, 해양관련 사업 등을 지원코자 기부금을 통하여 예산을 집행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

기부금이란 「법인세법」에 의거 법인이 사업과 직접적인 관계없이 무상으로 지출하는 금액을 말한다. 일반 사업예산을 통한 계약거래와 달리 기부금 지급은 상대방(기부단체)의 반대급부가 존재하지 않는 등 무대가성 혜택의 성격을 갖고 있어 기부단체의 선정은 더욱 공정하고 투명하게 진행되어야 한다.

기부단체는 비영리 또는 공익사업을 수행하는 법인 또는 단체로서 공익적 성격이 크다. 따라서, 기부단체는 「기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률」 제12조

등에 따라 모집된 기부금을 목적 외의 용도로 사용할 수 없다. 또한, 公社도 기부금 예산의 집행에 대하여 「공기업·준정부기관 예산운용지침」에 따라 기부단체가 기부금을 목적에 맞게 사용하고 있는지 체계적이고 투명하게 관리할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 금번 특정감사 시 公社에서 사회공헌 업무 전반의 효율성과 공정성을 제고하기 위하여 '21.08월 제정한 「사회공헌운영 지침」 등을 확인한 결과 기부단체 선정 및 집행결과 보고 관리 등의 기준이 별도로 마련되어 있지 않은 것으로 확인되었다.

그 결과, 최근 3년간('20년~'22년) ○○○○○실에서 사회공익단체(비영리법인)의 고유 목적사업에 대한 기부금 지원*은 [표1]과 같이 대부분 기부단체의 후원 요청에 따라 선정하였고, 기부금이 지원 목적에 부합하게 사용되었는지 그 결과를 확인 및 보고하는 절차가 체계적으로 이행되지 않아 公社가 기부한 재원이 목적에 맞게 쓰이고 있는지 알 수 없었다.

※ 불우이웃 돕기 및 복지시설 지원 등 사회복지분야 지원을 위한 활동은 대상에서 제외

[표1] 사회공익단체(비영리법인)의 고유목적 사업에 대한 지원현황('20년~'22년)

<생략>

따라서, 公社의 사회공헌 업무를 담당하고 있는 ○○○○○실은 기부단체 선정 방법 및 집행결과 보고 등의 기준을 마련하여 기부금 절차의 공정성 및 집행의 투명성을 제고할 필요가 있다.

4. 조치할 사항

○○○○○실장은 기부단체 선정 및 집행결과 보고 등의 기준을 마련하는 등
기부금 절차의 공정성 및 집행의 투명성을 제고하기 위한 방안을 마련하시기
바랍니다. (개선)